

1500148-78.2020.8.26.0278

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2028407/2020 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 9776826 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 922/20/250 - 50º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500148-78.2020.8.26.0278 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500148-78.2020.8.26.0278

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2028407/2020 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 9776826 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 922/20/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 926/20/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2028407 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 922/20/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 926/20/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS PINTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos, etc.

JOSÉ CARLOS PINTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 30 de janeiro de 2020, às 15h30min, na Rua Rio Grande do Sul, 320, Jardim Algarve, nesta cidade de Itaquaquecetuba, guardava, com a finalidade de traficância, drogas, consistentes em 07 (sete) invólucros contendo Crack, 470 (quatrocentos e setenta) contendo Cannabis Sativa L., 861 (oitocentos e sessenta e uma) porções contendo cocaína em forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 70), foi apresentada defesa preliminar (fls. 73). A denúncia foi recebida (fls. 75/76). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. Ao final o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Ainda, de forma subsidiária, no caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a redução da pena nos moldes preconizados pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, substituindo-a na forma estabelecida pelo artigo 44, do Código Penal.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A despeito da comprovada materialidade delitiva através do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11), Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 13/16) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 147/149), a prova de autoria é dúbia.

O policial civil GILMAR JOSEMA DE LIMA disse que receberam denúncia vindo do 50º distrito policial de havia uma casa que funcionava como depósito de drogas e que pessoa de vulgo "Zóio" as transportava. Realizaram campana no local e viram que o réu deixava a casa levando algo consigo e retornava. Viram esse procedimento por mais de três vezes. Oram, fazia isso a pé, ora de bicicleta. Levava em média 20 minutos para retornar. No momento em que foi abordado, deixava o imóvel e trazia consigo uma sacola com entorpecentes variados em seu interior. Ele não vivia naquele local. Havia poucos móveis. O proprietário morava nos fundos e disse a parte da frente era alugada, mas não indicou para quem.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil ANDRÉ LUÍS DO NASCIMENTO que também participou da prisão em flagrante do réu corroborou os relatos prestados por seu colega de trabalho. Acrescentou que a droga não estava ocultada no interior da casa. Estava no chão.

O acusado JOSÉ CARLOS PINTO DA SILVA conta com 27 anos. Está preso por tráfico de drogas. Negou a acusação. Foi abordado por policiais que disseram que o levariam para a delegacia. Mostraram a droga e disseram que era dele. Nada sabe sobre isso. Não sabe quem mora no imóvel.

A prova oral é frágil e insuficiente para elidir a presunção de inocência do acusado.

Afirmaram os investigadores que realizaram campana e viram a movimentação do acusado. Ele entrava na casa e saía do local. Viram essa movimentação por cerca de três vezes. Afirmaram que ele saía e voltava. Algumas vezes, levou cerca de 20 minutos para voltar e outras vezes, levou cerca de 5 minutos para voltar. Curioso é que o outro policial civil afirmou que o réu levava cerca de 1 hora para voltar.

Não foi feito qualquer controle sobre os locais para onde ele se dirigia ou até mesmo o que fazia durante as idas e vindas. Relataram que chegava, pegava drogas e levava, contudo, em nenhuma das oportunidades o perseguiram para efetivamente constatar o que se afirmou.

Não se explicou o motivo pelo qual ao verem o réu deixando a casa e sabedores de que dali sairia para abastecer algum ponto de venda de entorpecentes, não optaram pela abordagem, o que traria a situação de flagrância de forma a conferir ainda mais respaldo para o contexto probatório e ingresso no imóvel em que se encontrou o entorpecente.

Preferiram abordar o acusado sem a posse de qualquer objeto ilícito quando caminhava pela via pública como afirmado também pelo acusado em seu interrogatório.

Ocorre que a situação que afirmam ser de flagrância, tal como se deu, não é suficiente para fazer crer seja o réu o responsável pelas drogas encontradas no imóvel, sobretudo, pela forma como narrada, já que não se trouxe aos autos a concretude de toda a narrativa.

Há apenas a prisão do réu na rua e a afirmação de que a droga do interior do imóvel lhe pertence. O restante são os relatos dos policiais civis, contudo, sem comprovação ou respaldo em qualquer outro elemento de convicção dos autos.

Afirmaram, por derradeiro, os investigadores que o proprietário da casa em que os entorpecentes foram encontrados não sabia dizer para quem aquela parte do imóvel estava alugada. Tal proprietário não fora levado para a delegacia e, tampouco, arrolado como testemunha. O que se tem nos autos é o seu "não saber".

Se assim o é, não há qualquer respaldo probatório no sentido de que o réu que caminhava na rua e o fez por várias vezes - sem qualquer abordagem quando se alegou saber que carregava drogas - sob os olhos dos milicianos, seja o responsável pelo entorpecente ali apreendido.

Não se está aqui a colocar em dúvida os relatos dos investigadores - que apenas a título de registro, chegaram a ler peças do boletim de ocorrência, o que se verifica ao assistir a gravação da audiência - , mas a forma como esta se desenvolveu e foi trazida em juízo não é suficiente para fazer crer, sob os preceitos de nosso ordenamento jurídico, seja o réu o autor dos fatos narrados na denúncia.

A absolvição é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal e, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, consequentemente, ABSOLVO JOSÉ CARLOS PINTO DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Mantenho o status libertatis do acusado vez que assim permaneceu durante o deslinde desta ação penal sem colocar em risco a aplicação da lei penal.

Após trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA